

**TRIBUNAL PLENO DE 27/11/24**

**ITENS Nº 4 A 7**

**Processos:** TC-013797.989.24-1

TC-015722.989.24-1

TC-016046.989.24-0

TC-016056.989.24-7

**Representantes:** Partner Gestão Inteligente

Aquarius Serviços Ambientais Ltda.

Associação das Empresas de Engenharia e Limpeza  
Urbana do Brasil.

TS Urbem S. A.

**Representada:** **Prefeitura de Jaboticabal**

**Responsável:** Emerson Rodrigo Camargo – Prefeito

**Objeto:** impugnações ao edital da Concorrência nº 4/2024, Processo Administrativo nº 5364-3/2024, objetivando “Parceria Público Privada, na modalidade concessão administrativa, para a prestação dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos urbanos, resíduos da construção civil e de atividades que integram o serviço público de limpeza urbana no município de Jaboticabal”.

**Advogados(as):** Renato Marques Quinteiro – OAB/SP 413.319; Júlia Maria Faccio da Costa Diniz Junqueira – OAB/SP 291.092; Flávio Dias de Abreu Filho – OAB/DF 61.046; Rosimeire Baptistella Pires – OAB/SP 175.975.

**EMENTA:** EXAME PRÉVIO DE EDITAL. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA. CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. BASE DE CÁLCULO DE GARANTIAS DE PROPOSTA E DE EXECUÇÃO DO CONTRATO. EXIGÊNCIAS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. PENALIDADES APLICÁVEIS. LIMITAÇÃO AO NÚMERO DE EMPRESAS CONSORCIADAS. EXIGÊNCIAS ACERCA DA ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. AUSÊNCIA DE MINUTA DO CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS. VALOR DA CONTRAPRESTAÇÃO. EXIGÊNCIAS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E DE CÓPIA AUTENTICADA. IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA PARCIAL. CORREÇÕES DETERMINADAS. RECOMENDAÇÕES.

---

## RELATÓRIO

Em exame **representações** em face do edital de Concorrência nº 4/2024, Processo Administrativo nº 5364-3/2024, certame promovido pela PREFEITURA DE JABOTICABAL, objetivando “Parceria Público-Privada, na modalidade concessão administrativa, para a prestação dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos urbanos, resíduos da construção civil e de atividades que integram o serviço público de limpeza urbana no município de Jaboticabal”, com sessão de abertura originalmente agendada para o dia 31 de julho de 2024.

**PARTNER GESTÃO INTELIGENTE (TC-013797.989.24)** aponta as seguintes incorreções no procedimento licitatório:

- indevida combinação entre a melhor técnica e o menor valor da contraprestação pública como critério de julgamento do certame (item 2.1), pois aludida conformação impediria a participação de licitantes que não detenham

experiência no setor ou que a possuam somente em Municípios de porte inferior a Jaboticabal. Acresce que embora julgamento recente tenha admitido procedimento congênere (cita o TC-015710.989.22), acredita que apreciação “sem as pressões de tempo” possa permitir revisão segura deste entendimento; e

- composição imprópria do objeto, considerando haver indevida aglutinação de atividades distintas (como coleta e destinação final) e de serviços indivisíveis (limpeza urbana) com divisíveis (manejo de resíduos sólidos urbanos), panorama tendente a reduzir a competitividade do certame.

**AQUARIUS SERVIÇOS AMBIENTAIS (TC-015722.989.24)**, a seu turno, volta-se contra:

- a ausência de diretrizes acerca da previsão de operacionalização da garantia pública por meio de contrato de administração de contas, prevista no item 29.3 da minuta de contrato de concessão (Anexo I), o que ocasiona insegurança jurídica, colocando as licitantes em estado de imprevisibilidade;

- a exigência de apresentação de dois atestados de capacidade técnico-operacional (item 7.4.8), com inclusão (na alínea c) da necessidade de prova de execução de “coleta regular e transporte de resíduos sólidos urbanos: comprovação de execução de coleta e transporte, inclusive coleta mecanizada em contentores externos e soterrados, fornecimento e higienização de contentores de lixo com rastreamento via satélite”, o que representa parcela acessória dos trabalhos, sem correlação com a efetiva execução dos serviços;

- divergência entre os valores máximos de contraprestação no ano 11 (onze), estipulados no item 6.42. do edital (R\$ 31.507.445,20) e na tabela 9 (R\$ 32.656.793,00), o que pode resultar na inconsistência do montante de R\$ 749.612.441,87 (setecentos e quarenta e nove milhões, seiscentos e doze mil, quatrocentos e quarenta e um reais e oitenta e sete centavos) no valor global estimado do certame, conforme cálculos que apresenta; e

- impossibilidade de cumprimento do item 4.2.1.2.c das Diretrizes da Proposta Técnica, onde se qualifica o “Projeto Conceitual de Implantação do Aterro de Resíduos não Perigosos” como item de avaliação, ante as previsões constantes do item 6.11 do Termo de Referência, que estabelecem que a nova Central de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos (CGIRS) entrará em operação somente com licença emitida pelo órgão ambiental, o que depende ainda da aquisição da respectiva área, a ocorrer no primeiro ano. Aduz a autora, a propósito do tema: “Se o prazo para aquisição da área é de um ano, não é possível que, no curtíssimo prazo descrito, se consiga elaborar o Projeto Conceitual”.

**ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA E LIMPEZA URBANA DO BRASIL - ALUBRÁS (TC-016046.989.24)** aduz que o ato convocatório contém as seguintes incorreções:

- ausência de justificativa para a limitação de duas empresas em consórcio (item 5.1.2);

- previsão de penalidades que não guardariam consonância com as premissas da Lei nº 14.133/2021 (item 8.8.3);

- exigência, “já na fase licitatória”, de prova dominial da área ou prova de origem possessória ou viabilidade de posse da área identificada na Proposta Técnica para implantação da nova Central de Gestão Integrada de Resíduos (item 4.1.8);

- obrigatoriedade de reconhecimento de firma e autenticação de cópia de documento (itens 1.4, 1.6, 2.2 e 7.2);

- ausência de justificativa para utilização do critério de julgamento técnica e preço (item 2.1);

- impossibilidade jurídica de empresa estrangeira participar da licitação de forma isolada, em descompasso com a Lei das Sociedades Anônimas (item 5.1.2);

- falta de motivação para realização do certame de forma presencial, em ofensa ao art. 17, § 2º, da Lei 14.133/2021 (item 8.3.2);

- incorreção da base de cálculo dos valores da garantia de proposta e garantia de execução, que deveria ser lastreada no valor dos investimentos (itens 4.1 e 8.9.2); e

- contradição relativa ao percentual estipulado para cálculo dos valores de garantia de execução contratual (itens 8.9.2 e 8.10.1).

**TB URBEM S.A. (TC-016056.989.24)**, finalmente, arrazoa que:

- o objeto da Concorrência nº 4/2024 mostra-se manifestamente desnecessário, visto que a Caixa Econômica Federal estaria finalizando estruturação de projeto de mesmo objeto para Jaboticabal;

- o certame não observa as condições prévias impostas pela Lei 11.079/2004, mormente à vista (i) da ausência de justificativas plausíveis para contratação na modalidade concessão administrativa (art. 10, I, a), bem como da (ii) omissão do edital quanto às premissas para o necessário licenciamento ambiental do projeto (art. 10, VII); e

- falta de observância das metas estabelecidas no Plano Nacional de Resíduos Sólidos – Planares.

Volta-se, ademais, contra dois aspectos suscitados pela ALUBRÁS, quais sejam: (i) exigência de apresentação, já na fase licitatória, de prova dominial da área ou prova de origem possessória ou viabilidade de posse, ainda que provisórias, da área identificada na proposta técnica para implantação da nova

Central de Gestão Integrada de Resíduos; e (ii) limitação quanto ao número de empresas que podem participar de consórcio.

Nos termos articulados nas iniciais, requerem liminar suspensão do procedimento licitatório e, ao final, seja determinada a correção dos pontos verberados, reabrindo-se o prazo para apresentação de propostas.

A protocolização da primeira das exordiais, em 20 de junho último, propiciou acionamento da Origem para conhecimento do feito, apresentação de razões e documentação de interesse (evento 11)<sup>1</sup>, ocasião em que a **Prefeitura de Jaboticabal**, ao requerer a manutenção do Edital em seus termos, assim argumentou (evento 28):

A concessão administrativa, sob a forma de parceria público-privada, pode ser licitada com o emprego do tipo técnica e preço, e conta com autorização expressa consignada na Lei nº 11.079/04;

O enunciado da Súmula TCESP nº 21 aplica-se somente às licitações processadas com base na Lei nº 8.666/93, nos termos de julgados proferidos em feito de interesse da Prefeitura de Santos (TCs-015710.989.22 e outros, Pleno, Relatora Conselheira Cristiana de Castro Moraes, Sessão de 21 de setembro de 2022);

Da mesma forma, há precedentes que consideram possível a aglutinação de atividades pretendida (TCs-001314.989.12 e 001317.989.13, Pleno, Relator Conselheiro Dimas Ramalho, Sessão de 06 de fevereiro de 2013; TCs-003900.989.13, 003908.989.13, 003910.989.13 e 003958.989.13, Pleno, Relator Conselheiro Robson Marinho, Sessão de 19 de março de 2014);

O objeto licitado conjuga atividades relativas à prestação de serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, com execução de obras de infraestrutura, incluindo sistemas de tratamento, modelo adotado pelo Município de Cotia, já aprovado por esta Corte.

---

<sup>1</sup> Adota-se como referência, salvo eventual exceção citada expressamente, numeração do processo principal, o TC-013797.989.24.

Exame preliminar das questões aduzidas pelos autores assentou medida impondo a **suspensão do certame**, referendada pelo Egrégio Plenário em sessão de 17 de julho de 2024 (eventos 46 e 55).

Coube a este Relator destacar, na ocasião:

Ainda que justificadas, ao menos em análise apriorística, as objeções da primeira representante, chama a atenção, nos questionamentos da segunda, exigência de qualificação técnico-operacional relativa a característica dos equipamentos utilizados (rastreamento via satélite), o que aparentemente nada acrescenta em termos de prova de experiência para execução dos serviços:

7.4. Qualificação técnica:

Item 7.4.3. Atestado(s) emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, que comprove que a LICITANTE ou de uma das consorciadas, no caso de consórcio, possua experiência mínima de 06 (seis) meses na prestação de:

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| c. | Coleta regular e transporte de resíduos sólidos urbanos: comprovação de <b>execução de coleta e transporte, inclusive coleta mecanizada em contentores externos e soterrados, fornecimento e higienização de contentores de lixo com rastreamento via satélite.</b> | Mínimo mensal 737,02 (setecentas e trinta e sete, zero dois) toneladas de resíduos sólidos. |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

De mesmo teor, porém sem quantitativos, imposição afeta à qualificação técnica-profissional:

7.4.4. Demonstração de capacidade técnico-profissional, por meio da comprovação de que possui, em seu quadro, na data de apresentação

dos documentos de habilitação, profissional(is) detentor(es) de Certidão de Acervo Técnico – CAT emitida pelo CREA:

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| c. | Coleta regular e transporte de resíduos sólidos urbanos: comprovação de <b>execução de coleta e transporte, inclusive coleta mecanizada em contentores externos e soterrados, fornecimento e higienização de contentores de lixo com rastreamento via satélite.</b> |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Registre-se, a propósito, que condições congêneres têm sido inadmitidas por esta Corte, citando-se, a título de exemplo, julgado proferido no TC-000319.989.18 (Pleno, Relator Conselheiro Edgard Camargo Rodrigues, sessão de 07 de março de 2018).

Novamente notificada, a **Prefeitura de Jaboticabal** apresentou documentos e justificativas (eventos 77 e 78), nas quais **admite a necessidade de revisão** editalícia de parte das previsões impugnadas, atualmente conflitantes com a legislação vigente, quais sejam:

- o edital deve ser corrigido para eliminar a exigência de reconhecimento de firma e autenticação de cópia de documentos, conforme disposto na nova Lei de Licitações (artigos 12, incisos IV e V, e 70, inciso I) e na Lei nº 13.726/2018, que dispensa tais exigências para aumentar a competitividade e desburocratizar os procedimentos licitatórios;

- a base de cálculo dos valores da garantia de proposta e da garantia de execução deve ser corrigida para ser aquilatada com base no total dos investimentos da concessão, e não no valor futuro estimado do contrato, conforme entendimento consolidado do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;

- há contradição entre o item 8.9.2, segundo o qual o percentual de garantia da execução contratual corresponde a 5% do valor do contrato, e o item 8.10.1, que fixa tal percentual em 10%;

- igualmente passível de correção a divergência no valor da contraprestação apontada, sendo que deverá prevalecer o valor da modelagem; e

- na republicação do certame, a minuta do contrato de administração de contas terá publicidade junto com os demais anexos, em que pese se tratar de documento a ser estabelecido entre a concedente e instituição financeira a ser definida.

Assevera, contudo, que **as demais críticas seriam impertinentes**, porquanto:

- o edital estaria em conformidade com a legislação pertinente sobre a participação de empresas estrangeiras, observada a Lei nº 6.404/76;

- o item 7.4.8, exigindo a apresentação de dois atestados técnico-operacionais para viabilizar a habilitação no certame, seria adequado, pois a exigência de comprovação de execução de coleta e transporte, inclusive coleta mecanizada em contentores externos e soterrados, fornecimento e higienização de contentores de lixo com rastreamento via satélite, atende os padrões mínimos permitidos para a exigência de atestados técnicos, conforme Súmula 263 do Tribunal de Contas da União<sup>2</sup>;

- a realização da licitação deve se dar na forma presencial, na medida em que a nova Lei de Licitações franqueia sua adoção, desde que

---

<sup>2</sup> “para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, é legal a exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com características semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado”

motivada. Assim, entende que a realização de atos presenciais garante maior lisura, publicidade e isonomia ao procedimento;

- a exigência de prova dominial da área ou prova de origem possessória ou viabilidade de posse, ainda que provisórias, da área identificada na proposta técnica para implantação da nova Central de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, seria adequada, eis que promove maior competitividade e segurança tanto para a Administração Municipal quanto para os interessados em participar do certame;

- a elaboração do projeto conceitual independe da aquisição da área ou da permissão para sua utilização;

- a penalidade prevista no item 8.8.3 do edital, prevendo a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo de até 2 anos, estaria em conformidade com os parâmetros legais, sendo que a extensão da sanção pode ser ajustada conforme a conveniência e oportunidade da Administração;

- a adoção do critério de julgamento, que combina a melhor técnica e o menor valor da contraprestação, não restringe a possibilidade de concorrência e observa o entendimento pacificado do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (cita os TCS-015715.989.22, 015802.989.22, 015819.989.22, 015822.989.22 e 015832.989.22);

- a aglutinação das atividades de coleta e destinação final dos resíduos sólidos urbanos em uma única licitação observaria entendimento pacificado deste Tribunal (cita os TCS-001314.989.12, 001317.989.13, 003900.989.13, 003908.989.13, 003910.989.13 e 003958.989.13);

- a limitação de duas empresas participantes por consórcio busca maior qualidade na prestação dos serviços licitados e facilitaria a fiscalização pelo poder público;

- as diretrizes relativas ao licenciamento ambiental estão dispostas no edital e seus anexos, conforme a Resolução nº 237, de 19 de dezembro de 1997, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA);

- a contratação por meio de parceria público-privada (PPP) está fundamentada em estudo técnico preliminar, conforme exigido pelo artigo 10 da Lei nº 11.079/2004, sendo que a respectiva autorização foi emitida em 20 de dezembro de 2023, com a observância de todos os requisitos legais; e

- o monitoramento via satélite seria forma moderna de fiscalização, implementada há mais de dez anos nas cidades da região, constituindo dimensão essencial do trabalho a ser realizado.

**ATJ-Engenharia**, em alentado parecer técnico, conclui pela improcedência da representação interposta por Partner Gestão Inteligente e pela procedência parcial das demais, sem prejuízo de propor recomendações para o aperfeiçoamento do texto editalício (evento 95.7).

**ATJ-Jurídica**, quanto à sua esfera de atuação, considera procedente a representação de Aquarius S.A. (TC-015722.989.24-1), parcialmente procedente a representação da ALUBRÁS (TC-016046.989.24-0) e improcedente a representação apresentada pela empresa TB Urbem S.A. (TC-016056.989.24-7), ressaltando, ainda, que não houve questionamentos de natureza estritamente jurídica na representação de Partner Gestão Inteligente (TC-013797.989.24-1) – (evento 95.09).

**Chefia de ATJ** endossou ambos os pareceres (evento 95.10).

**Ministério Público de Contas**, da mesma forma, opina pela improcedência da representação de Partner Gestão Inteligente (TC-013797.989.24-1) e pela procedência parcial das insurgências trazidas por Aquarius Serviços Ambientais Ltda. (TC-015722.989.24-1), ALUBRÁS (TC-016046.989.24-0) e TB Urbem S.A. (TC-016056.989.24-7), sem prejuízo de recomendações (evento 99).

Este o relatório.

GCMAB

PP

**TC-013797.989.24-1**

**TC-015722.989.24-1**

**TC-016046.989.24-0**

**TC-016056.989.24-7**

## **VOTO**

Estudo sistemático do teor das iniciais das representações, das justificativas apresentadas pela Origem, do instrumento convocatório e das judiciosas manifestações da Assessoria Técnico-Jurídica e do Ministério Público de Contas evidencia o relevo e a envergadura da iniciativa em apreço.

Ainda que detectada a necessidade de correções no texto editalício, vale salientar o zelo da Prefeitura de Jaboticabal com a matéria, conforme revela a vasta documentação técnica coligida aos autos, a externar a existência de

amplo diagnóstico dos serviços de limpeza urbana do Município, apontando a presença de três preocupações essenciais: (i) a remuneração da concessionária primordialmente fundada em contraprestações públicas mensais, pagas diretamente pelo poder concedente<sup>3</sup>, sem prejuízo do recebimento de receitas acessórias<sup>4</sup>; (ii) a preservação do apuro técnico na prestação dos serviços<sup>5</sup>; e (iii) a iminência do término da vida útil do aterro de resíduos sólidos urbanos existente, previsto para o ano de 2026<sup>6</sup>.

Precedida de audiência e consultas públicas e julgada sob o critério de melhor proposta, apurada mediante combinação entre a menor contraprestação pública e a melhor técnica, a concorrência de Parceria Público-Privada, na modalidade concessão administrativa<sup>7</sup>, é regida pela Lei n.º

---

<sup>3</sup> Nos termos da cláusula 22 da minuta do contrato.

<sup>4</sup> 22.3.3. Constitui fonte de RECEITAS ACESSÓRIAS desde já autorizada pelo PODER CONCEDENTE a comercialização de resíduos recicláveis (exceto os coletados pela coleta seletiva municipal) ou dos subprodutos resultantes do processo de tratamento e de destinação final operado pela CONCESSIONÁRIA, tais como a energia gerada, o combustível derivado de resíduos (CDR) ou os subprodutos da compostagem, além da cobrança pelo recebimento de resíduos de destinadores locais, conforme Anexo II do edital.

<sup>5</sup> Reporta-se que o serviço atualmente prestado é bem avaliado pela população.

<sup>6</sup> Conforme evento 95 do TC-013797.989.24:

### **3.3.1.2. A previsão de vida útil do aterro de resíduos sólidos urbanos (RSU)**

O aterro municipal de Jaboticabal que foi implantado em 1999, tem vida útil estimada até 2026 após recentes obras que permitiram uma sobrevida, segundo informações da empresa que executa os serviços de operação e manutenção do aterro sanitário, a REUSA – CONSERVAÇÃO AMBIENTAL LTDA., conforme Contrato Administrativo nº 40/2019 com o SAAEJ – Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Jaboticabal.

<sup>7</sup> Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, que institui normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da administração pública.

Art. 2º Parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão, na modalidade patrocinada ou administrativa.

§ 1º Concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos ou de obras públicas de que trata a [Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995](#), quando envolver, adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado.

§ 2º Concessão administrativa é o contrato de prestação de serviços de que a Administração Pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento e instalação de bens.

11.079/2004; Lei n.º 11.445/2007 (Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico) e seu decreto regulamentar; Lei n.º 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos); Lei Municipal n.º 4.697/2015 (Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos); Lei Municipal n.º 5.628/2023 (autoriza a delegação dos serviços); e Lei n.º 14.133/2021.

A vigência prevista para a concessão é de vinte e cinco anos, e o valor estimado do contrato, de R\$ 749.612.441,87 (setecentos e quarenta e nove milhões, seiscentos e doze mil, quatrocentos e quarenta e um reais e oitenta e sete centavos), correspondente à soma das contraprestações públicas mensais a serem pagas à concessionária pela prestação dos serviços, durante o prazo do contrato.

Feita essa breve contextualização, passa-se agora à abordagem dos pontos de insurgência, concatenada no intuito de favorecer a otimização do teor dos pareceres coligidos no decorrer da instrução<sup>8</sup>, utilizados como fundamento para a decisão que ora se propõe a este Egrégio Plenário.

Afasta-se, inicialmente, arguição da autora TB Urban S.A., de que o **objeto da concorrência seria desnecessário**, visto que a Caixa Econômica Federal estaria finalizando estruturação de projeto para o mesmo desiderato em dezoito municípios consorciados, incluindo Jaboticabal, financiado com recursos do Fundo de Apoio à Estruturação de Projetos de Concessão e PPP (FED CAIXA), coordenado pelo Programa de Parcerias de Investimentos (SEMPI), vinculado à Casa Civil da Presidência da República e pelo Ministério das Cidades.

Malgrado a ausência de justificativas da Origem a respeito desse assunto - que, vale frisar, tampouco constitui tema afeiçoado ao rito sumaríssimo -

---

<sup>8</sup> Registra-se, a propósito, congratulação desta Relatoria aos trabalhos empreendidos por ATJ Engenharia e Jurídica, encartados respectivamente sob eventos 95.7 e 95.8.

coube à ATJ-Jurídica diligenciar junto ao *site* do Consórcio de Municípios da Mogiana<sup>9</sup> e observar que, nas correlatas fases de consulta e audiência públicas, o Município de Jaboticabal não estava mais incluído no projeto<sup>10</sup>, o que torna a alegação **improcedente**.

Matéria que tampouco se aclimata ao exame prévio de edital é a **valoração das justificativas que embasam a escolha da modalidade concessão administrativa** para o projeto em apreço, mote também levantado por TB Urbem, ao sugerir inobservância do artigo 10 da Lei 11.079/2004 (em especial, a alínea a de seu inciso I)<sup>11</sup>.

Análise do Caderno de Aspectos Jurídicos<sup>12</sup>, integrante dos Cadernos de Modelagem disponibilizados no Portal da Transparência da Origem, empreendida por ATJ-Engenharia, registra que a contratação de Parceria Público-Privada na modalidade concessão patrocinada tenderia a ser mais vantajosa ao Poder Concedente<sup>13</sup>, assim como melhor efetivaria o princípio do poluidor-pagador, um dos pilares do direito ambiental.

---

<sup>9</sup> <https://www.consorciocmmsu.com.br/documentos>.

<sup>10</sup> O que consta também no documento autuado sob evento 1.8 do TC-016056.989.24.

<sup>11</sup> Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004 (institui normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da administração pública).

Art. 10. A contratação de parceria público-privada será precedida de licitação na modalidade concorrência ou diálogo competitivo, estando a abertura do processo licitatório condicionada a: [\(Redação dada pela Lei nº 14.133, de 2021\)](#)

I – autorização da autoridade competente, fundamentada em estudo técnico que demonstre:

a) a conveniência e a oportunidade da contratação, mediante identificação das razões que justifiquem a opção pela forma de parceria público-privada;

<sup>12</sup> evento 1.4 do TC-015722.989.24.

<sup>13</sup> Após o desenvolvimento dos estudos e desfecho das análises econômicas e jurídicas, optou-se por estruturar o presente projeto na forma de concessão patrocinada, conforme previsão na Lei Federal nº 11.079/2004 ("Lei de PPPs"), em seu art. 2º, §1º, pois diante da análise crítica, vislumbra-se que esta modalidade tende a ser a mais vantajosa ao Poder Concedente, conforme será demonstrado em seguida. (grifo no original)

Nada obstante, o Caderno de Modelagem Econômico-Financeira retificado<sup>14</sup> indica estruturação do empreendimento sob a modalidade concessão administrativa<sup>15</sup>.

Por sua vez, estudo do “Impacto da Receita Corrente Líquida”<sup>16</sup> do Caderno de Modelagem Econômico-Financeira destaca a possibilidade de redução do peso das contraprestações a serem pagas pelo poder público por meio da aferição de outras receitas, aventando ainda, caso a Prefeitura tenha a intenção de desenvolver diferentes PPPs, a mudança do modelo, de administrativa para patrocinada:

O modelo proposto respeita o limite legal de 5%, porém, caso a prefeitura manifeste a intenção de desenvolver outros tipos de PPPs no município como forma de preservar o planejamento futuro da cidade, sugere-se a mudança do modelo de PPP Administrativa para PPP Patrocinada, na qual seria revogada a atual taxa de resíduos e criada uma tarifa da parte divisível do escopo a ser paga diretamente pelos usuários à futura Concessionária. Ainda, quando da entrada em vigor das parcelas sucedâneas da Contraprestação Pecuniária, deverão ser realizadas reavaliações quanto ao comprometimento da RCL com o empreendimento.

A Assessoria Técnica observa, ainda, que não consta estudo comparativo entre as diferentes formas de concessão possíveis (concessão comum, patrocinada ou administrativa).

---

<sup>14</sup> Evento 1.6 do TC-015722.989.24.

<sup>15</sup> Fls. 18 do Caderno Econômico-Financeiro: “

Parâmetros Gerais Inicialmente, cabe destacar os seguintes parâmetros: • A modalidade de contratação será uma PPP Administrativa; • O prazo de duração do contrato é de 25 anos”

<sup>16</sup> Capítulo 11

Com efeito, o reconhecimento da escassez das justificativas técnicas para a escolha da Origem pela concessão administrativa, de fato, desenredaria na procedência do ponto de reclamação. Apesar disso, **não restou demonstrada a inviabilidade técnica ou jurídica** da opção da Prefeitura de Jaboticabal, não sendo possível, portanto, formar juízo seguro para eventual decreto de anulação do certame.

Assim, na esteira de julgamento Plenário proferido no TC-021073.989.23<sup>17</sup>, com toda pertinência lembrado por ATJ-Engenharia, propõe-se que seja determinado à Origem que, na eventual retomada da iniciativa, **realize ampla revisão do projeto**, à luz dos pareceres coligidos nestes autos, demonstrando-se razões técnicas, embasadas em estudos devidamente formalizados, que justifiquem a escolha da modalidade de concessão administrativa para a outorga dos serviços em questão.

Na análise dos demais pontos da representação, em atenção ao princípio da eficiência<sup>18</sup>, encurto razões para acolher integralmente os pareceres

---

<sup>17</sup> Conforme seguinte excerto de interesse:

Registre-se, ademais, que não foi apontado pelos órgãos técnicos e opinativos descumprimento a preceito legal que caracterize vício insanável, circunstância necessária a eventual determinação de anulação do certame.

De se destacar ainda que a discussão em torno da adequação do modelo adotado pelo ente licitante - forçosamente norteado pelo arcabouço jurídico aplicável, mas também fundado em razões de conveniência e oportunidade - ultrapassa os lindes da análise possível de ser empreendida sob rito sumaríssimo, reservado a situações de clara afronta ao ordenamento.

Ausente, portanto, flagrante ilegalidade passível de ser averiguada sob a via de exame prévio de edital, e, em atenção ainda ao disposto nos artigos 20 e 21 da LINDB, deixo de determinar a anulação do torneio. Sem prejuízo, determina-se à Prefeitura de Rio Claro que, na eventual retomada do certame, realize ampla revisão do projeto, à luz dos pareceres elaborados por Assessoria Técnico-Jurídica, secundados por manifestação de Ministério Público de Contas.

Aludida reavaliação deverá determinar inicialmente a composição do objeto, confirmando-se, com base em justificativas técnicas devidamente formalizadas, se todas as parcelas que o compõem amoldam-se ao figurino contratual pretendido (locação de ativos), na esteira de manifestação de Chefia de ATJ.

À vista dos elementos coligidos na instrução, alerte-se ainda que deverão ser incorporados aos autos do procedimento licitatório ou, no que couber, objeto de aprofundamento, os seguintes aspectos da iniciativa:

- Demonstração de sua viabilidade econômico-financeira frente às demais modalidades contratuais;

TCs-021073.989.23, 021125.989.23 e 021141.989.23, Pleno, Relatei, sessão de 24 de abril de 2024.

<sup>18</sup> A exemplo do procedimento adotado por este Plenário nos TCs-001915.989.24 (Relator Conselheiro Robson Marinho, sessão de 6/3/2024) e 012950.989.24 (Relator Conselheiro-Substituto Márcio Martins de Camargo, sessão de 14/8/2024).

de Assessoria Técnico-Jurídica e do Ministério Público de Contas, adotando ambos como fundamentação do presente voto<sup>19</sup>, com arrimo no artigo 8º, parágrafo único, da Lei Estadual de Processo Administrativo<sup>20</sup>.

Portanto, **procedentes** as queixas adiante arroladas:

- **Exigência de comprovação de qualificação técnica em serviço de coleta e transporte com “rastreamento via satélite”** (itens 7.4.3. “c” e 7.4.4. “c” do edital), pois “mostra-se excessiva para a evidenciação da capacitação técnica operacional e profissional”, uma vez que “o núcleo essencial da exigência de qualificação técnica [...] é a prestação da coleta e transporte dos resíduos, a qual requer da empresa a capacidade de dispor de veículos, maquinário e de gerenciar as equipes de coleta”; trata-se de serviço passível de subcontratação; e, “uma empresa com qualificação para prestar os serviços de coleta e transporte pode não conseguir apresentar atestados com a especificação de rastreamento via satélite” (ATJ/Engenharia, fls. 19-20);

- **Incompatibilidade das penalidades previstas no item 8.8.3, alíneas “c” e “d” do edital com as disposições da Lei n.º 14.133/2021:** Conforme destacado pela ATJ/Jurídica, da leitura dos dispositivos impugnados, constata-se que *“estão redigidos com fulcro na legislação pretérita revogada, qual seja, com base nos incisos III e IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93, de maneira que sua harmonização com a atual legislação de regência é medida que se impõe, tendo em vista que a NLLC estabeleceu novos prazos para as sanções de impedimento de licitar e contratar (prazo máximo de 3 anos e prazo mínimo para reabilitação de 1 ano) e de declaração de inidoneidade (prazo máximo de 6 anos e prazo mínimo para reabilitação de 3 anos), além de exigências cumulativas para a reabilitação, conforme estabelecem os §§ 4º e 5º do art. 156 c.c. o art. 163 da Lei nº 14.133/21”, a demandar a correção do edital;*

- **Limitação do número de empresas por consórcio** (item 5.1.4. “g” do edital): Segundo a ATJ/Engenharia, *“as explicações não contemplam elementos técnicos de maneira satisfatória. A argumentação de facilidade para se fiscalizar um menor número de empresas poderia fazer sentido para uma contratação de menor porte subordinada à lei*

---

<sup>19</sup> Manifestação de Assessoria Técnico-Jurídica sob evento 95 do TC-013797.989.24.  
Manifestação do Ministério Público de Contas sob evento 99 do TC-013797.989.24.

<sup>20</sup> Lei nº 10.177, de 30 de dezembro de 1998. Art. 8º. Parágrafo único - A motivação do ato no procedimento administrativo poderá consistir na remissão a pareceres ou manifestações nele proferidos.

*geral de licitações e contratos. Todavia, trata-se de uma contratação de vulto significativo, regida pela Lei Federal n. 11.079/04 e com valor estimado de R\$ 749.612.441,87 para as contraprestações". Além disso, da análise do objeto em disputa, "delineia-se a conjunção de diversas atividades de ramos/setores e complexidades distintos, para os quais a carta convocatória impõe a prova de aptidão técnica", cenário que demanda a revisão da limitação em questão (ATJ/Engenharia, fls. 27-33);*

**- Exigência de "prova dominial da área ou prova de origem possessória ou viabilidade de posse, ainda que provisórias" da área para implantação da CGIRS** (item 4.1.8.a.6 do Anexo 3): vez que *"configura vantagem à empresa que tenha propriedade ou posse de terreno de grandes dimensões capaz de abrigar a futura Central, em razão da possibilidade de obtenção de maior nota técnica". Além disso, "não se vislumbra, a princípio, correlação entre a simples propriedade/posse prévia e qualquer indicativo de melhor técnica que possa ser atribuído a alguma empresa do ramo do objeto. Dito de outra forma, a posse ou propriedade técnica não tem a ver com 'melhor técnica', a impor sua exclusão do edital (ATJ/Engenharia, fls. 33-38).*

Consoante sintetiza o Ministério Público de Contas, **procedem, ainda**, as seguintes insurgências, as quais retratam **falhas reconhecidas** pela Prefeitura de Jaboticabal:

*"No mérito, tem-se a procedência da crítica à **ausência da Minuta do Contrato de Administração de Contas**, relativo à operacionalização da garantia pública, a ser firmado entre o Poder Concedente e o Banco Administrador de Contas (item 29.3 da Minuta de Contrato de Concessão - Anexo I). Falha reconhecida pela Origem, com proposta de inclusão da minuta reclamada dentre os demais anexos do edital por ocasião da republicação do certame;*

*O mesmo se diga da insurgência contra a **divergência entre o valor da contraprestação** previsto no item 6.4.2 do edital (R\$ 31.507.445,20) e na Tabela 9 da Modelagem Econômico-Financeira (R\$ 32.656.793,00). Nos termos informados pela Administração, "constatou-se real divergência entre o edital e o estudo mencionado, sendo que o valor da modelagem deve prevalecer e será devidamente corrigido no edital";*

*Quanto às exigências de **reconhecimento de firma** e de **cópia autenticada** dos documentos (itens 1.4, 1.6, 2.2 e 7.2 do edital), a Prefeitura informou que, "além de se tratar de questão já sedimentada na*

*jurisprudência, consolidou-se como Lei Federal, o que invariavelmente será reformada no Edital". Assim, encurtam-se razões pela procedência das queixas, devendo a Origem adequar o edital ao contido no art. 12 da Lei n.º 14.133/2021, segundo o qual "a prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular poderá ser feita perante agente da Administração, mediante apresentação de original ou de declaração de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal" (inciso IV) e que "o reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade, salvo imposição legal" (inciso V);*

Em relação à **base de cálculo dos valores da garantia de proposta e garantia de execução** (itens 4.1 e 8.9.2 do edital) e **divergência entre os percentuais exigidos para a comprovação da garantia de execução** ( 5% ou 10% - item 8.10.1 do edital), a Prefeitura informou que *"o problema reside no fato de que entendimento já consolidado do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE/SP) vai no sentido de que as exigências de garantia de licitar e contratar devem ser aquilatadas com base no total dos investimentos da concessão, e não no valor futuro estimado do contrato", e acrescentou que "o Edital, ao final, comete outro importante equívoco. O item 8.9.2 afirma que o percentual de Garantia da Execução Contratual corresponde a 5% do valor do contrato, ao passo em que o item 8.10.1 afirma que o percentual é de 10%, em uma obtusa contradição". Por fim, concluiu que "não se poderia argumentar, à exemplo, que se trata de mero erro material, facilmente ajustável por ato de ofício, uma vez que para além da contradição evidente nos termos dispostos, representaria uma alteração significativa na modelagem econômico-financeira, bem como afetaria as propostas a serem apresentadas, com o condão de confundir de maneira relevante os participantes do certame, alterando, assim, profundamente, a competitividade necessária".*

Nesse contexto, também neste ponto, encurtam-se razões pela procedência das insurgências, devendo a Administração, em atenção ao disposto na Orientação Interpretativa do MPC/SP n.º 01.31 e na Súmula n.º 43 deste E. Tribunal, adotar como base de cálculo o valor dos investimentos devido pela concessionária, oportunidade em que deverá, ainda, compatibilizar os percentuais previstos nos itens 8.9.2 e 8.10.1 do edital.

Por outro lado, **procedem apenas em parte** as críticas:

Ao **Item 7.4.8 "c" do edital**, que estabelece que na comprovação da capacidade técnica das empresas reunidas em consórcio *"cada*

*integrante do CONSÓRCIO deverá atender no mínimo 02 (duas) exigência do item 7.4.3”, visto que, embora o edital não esteja exigindo a apresentação de no mínimo 02 (dois) atestados de qualificação técnica, como suscitado pela representante Aquarius, não há justificativa técnica para se exigir que as consorciadas demonstrem aptidão “em mais de uma parcela de maior relevância técnica, no quantitativo total exigido no item 7.4.3”, imposição que, além de “configurar excessiva restrição à competitividade”, não encontra amparo no art. 15 da Lei n.º 14.133/2021, que estabelece que para efeito de habilitação técnica deverá ser admitido o “somatório dos quantitativos de cada consorciado” (ATJ/Engenharia, fls. 14-19). Ademais, nada impede que a Administração aprimore o texto convocatório a fim de aclarar a “possibilidade de somatório de atestados para comprovar os serviços exigidos na qualificação operacional, seja por uma, seja por ambas as empresas consorciadas” (ATJ/Engenharia, fl. 16).*

**À possível inobservância das metas estabelecidas no Plano Nacional de Resíduos Sólidos – PLANARES**, vez que, embora as metas previstas no Termo de Referência estejam de acordo com o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, “*não há justificativa técnica nos anexos editalícios para que as metas de aproveitamento de RSU não sejam compatíveis com o PLANARES*”. Assim, deve “o Município adotar metas mais compatíveis com o PLANARES ou justificar tecnicamente a inclusão de metas diferenciadas (inferiores) no Contrato da Concessão. Sugere-se também a criação de incentivos para o atingimento das metas do PLANARES na modelagem da PPP e a previsão da necessidade de apresentação de plano de ação pela Concessionária, no caso de descumprimento das obrigações contratuais de implantação e operacionalização da infraestrutura e dos serviços delegados. Em adendo, aconselha-se verificar a possibilidade de revisão futura das metas, caso haja superação do indicado no edital ou mudanças mercadológicas e ambientais que possibilitem o incremento progressivo das metas” (ATJ/Engenharia, fls. 54-61).

Passa-se, por fim, à abordagem das queixas **improcedentes**, a termos de unânimes posicionamentos coligidos, assim sintetizados no parecer ministerial:

**Inviabilidade da participação de empresa estrangeira de forma isolada no certame**, dada a impossibilidade de empresa estrangeira constituir subsidiária integral (item 8.9.4, “a”, “i” do edital), como bem destacado pela ATJ/Jurídica, em que pese “a constituição de subsidiária

*integral, conforme dicção do caput do art. 251 da Lei Federal nº 6.404/76”, somente seja facultada para a sociedade brasileira, trata-se de condição estabelecida pelas regras do direito comercial, não havendo como imputar à Administração eventual conduta restritiva, ainda mais porque o item 5.1.1 do edital expressamente autoriza a participação de “pessoas jurídicas nacionais ou estrangeiras, isoladamente ou reunidas em CONSÓRCIO, que satisfaçam plenamente todos os termos e condições deste EDITAL e da legislação pertinente”,*

Acerca da **adoção do formato presencial da licitação**, cabe observar que, em se tratando de celebração de Parceria Público-Privada, a Lei nº 11.079/2004, principal norma a reger a licitação, é taxativa ao restringir a forma de apresentação das propostas econômicas a duas possibilidades: envio de propostas escritas em envelopes lacrados ou realização de propostas escritas, seguidas de lances em viva voz (art. 12, III).

Nessa esteira, acompanha-se manifestação da ATJ/Jurídica, no sentido de que “a aplicação subsidiária do art. 17, § 2º, da Lei nº 14.133/21 deve ser afastada no presente caso, tendo em vista não haver lacuna na Lei de Parcerias Público-Privadas a ser preenchida sobre o tema, ao contrário, haver dispositivos na Lei nº 11.079/04 em vigor dando indicações de que a sessão pública é presencial, inclusive com disposição específica envolvendo a sessão presencial que não encontra correspondência na regra da Lei nº 14.133/21 (art. 12, inciso III, alíneas “a” e “b” e § 1º, c.c o art. 13, inciso I, da Lei nº 11.079/04). E ainda que se considere que a hipótese se enquadra no que se denomina de antinomia de segundo grau, o entendimento da doutrina e da jurisprudência é no sentido de que quando há conflito entre os critérios de especialidade e cronológico, valeria a regra ‘lex posterior generalis non derogat priori speciali’, ou seja, a regra de especialidade prevaleceria sobre a cronológica”;

**Critério de julgamento “melhor técnica e menor valor da contraprestação pública”**, ponderados na proporção de 60% e 40%, respectivamente (item 2.1 do edital). Consoante registrado pela ATJ/Engenharia, o critério de julgamento adotado restou justificado, uma vez que “os itens pontuados na Proposta Técnica privilegiam adoção de inovações tecnológicas sobre a forma de prestação atual (com peso total 6,00), que incrementem a qualidade dos serviços sob os aspectos ambientais e operacionais e na relação com os usuários”. Ademais, “a proporção de 60% para a nota técnica e 40% para a nota da proposta comercial, relativa à contraprestação pública, insculpida no item 2.1 do Capítulo I do instrumento convocatório, não denota excessivo peso à avaliação da técnica para o objeto em questão”, visto que se coaduna com

o previsto no § 2º do art. 36 da Lei n.º 14.133/2021, que *“admite a proporção máxima de 70% para valoração da proposta técnica nas licitações com critério de julgamento por técnica e preço”* (ATJ/Engenharia – fls. 4-8, notas de rodapé suprimidas);

**Aglutinação indevida do objeto**, dada a reunião dos serviços de coleta com os de destinação final e de serviços indivisíveis (limpeza urbana) com divisíveis (manejo de resíduos sólidos urbanos). Como bem destacado pela Área Técnica, e julgado por ela citado (TC-013763.989.20-9), na delegação de serviços públicos por intermédio de uma parceria público-privada, na modalidade concessão administrativa, nos moldes da Lei n.º 11.079/2004, *“a composição do objeto deve ter o liame de correlação das atividades com a gestão integrada de resíduos sólidos, regulada pela Lei Federal n. 12.305/2010”, que atesta a “sinergia entre os serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, no contexto da PPP”*. Outrossim, acompanha-se **recomendação** da ATJ para que a Administração reveja a inclusão dos serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos dos serviços de saúde (RSS) no objeto, em especial porque, tais serviços *“são tipicamente prestados por empresas especializadas no ramo”*, além disso, não há no edital *“previsão de tratamento de RSS na CGIRS, nem indicação de metas de curto, médio e longo prazo para os serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de RSS”*; *“não foi previsto investimento relevante em CAPEX para expansão desses serviços”*; e, *“não aparentam ter valor significativo na conjuntura desta modelagem contratual”* (ATJ/Engenharia – fls. 9-14).<sup>21</sup>

**Prazo exíguo para a elaboração de “Projeto conceitual de Implantação do Aterro de Resíduos não Perigosos”** (item 4.2.1.2. “c” do Anexo 3), visto que *“não há impeditivo para que o Edital exija a apresentação do projeto conceitual do aterro em área escolhida pela licitante, para pontuação na nota técnica, desde que não implique na necessidade de comprovar propriedade ou posse prévia. Conforme o item 6.11 do Termo de Referência, a finalidade da apresentação do projeto conceitual é a avaliação da viabilidade da implantação da Central”*. Além disso, *“não existe dispositivo no Anexo 3 atrelando a pontuação técnica do projeto conceitual do item 4.2.1.2 à prova de propriedade ou posse prévia”* (ATJ/Engenharia, fls. 39-42). Não obstante a improcedência da

---

<sup>21</sup> Ou, alternativamente, justifique tecnicamente a inclusão dos serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de Resíduos Sólidos de Saúde na PPP, inserindo-se métrica específica para avaliação do desempenho da concessionária em aludidas tarefas.

crítica ao prazo, recomendável que a Administração aprimore o edital também neste ponto a fim de discriminar quais elementos técnicos deverão ser elencados no “projeto conceitual” para avaliação e pontuação da proposta técnica.

**Ausência de premissas para o licenciamento ambiental do projeto** (art. 10, inc. VII, da Lei n.º 11.079/2004), pois consta do Termo de Referência que *“a concessão administrativa implicará a necessidade de licenciamento ambiental (nos termos das Resoluções CONAMA n. 01/86 e n. 237/97)”*, bem como as demais informações relativas às providências de competência da futura Concessionária e aos prazos para obtenção das licenças em questão. Além disso, considerando que *“a área de implantação da nova CGIRS não está definida e será de escolha do Parceiro Público, [...] não há como o Edital e seus anexos apresentarem estudos específicos atrelados à determinada localidade, contendo informações exatas sobre condições, medidas de controle, de mitigação e/ou compensação, e eventuais restrições ambientais”*. Ademais, quanto aos pontos de entrega voluntária, *“embora o cronograma não explicita o tempo necessário para projeto e licenciamento dos PEVs, pelo fato de haver dispensa de elaboração de EIA/RIMA e obtenção de Licenças Prévias, de Instalação e de Operação (LP, LI e LO) para essas instalações, considero que não houve infringência ao art. 10, inc. VII, da Lei Federal n. 11.079/04”* (ATJ/Engenharia, fls. 49-54).

Ademais, escrutínio do conjunto de documentos do certame propiciou constatação da existência de outras falhas, aqui endereçadas ao campo das **recomendações**, pois indenes ao contraditório. Assim, **recomenda-se** à Prefeitura de Jaboticabal que, em eventual relançamento do caderno convocatório, proceda à revisão:

(i) das exigências de qualificação técnica inseridas nos itens 7.4.3 e 7.4.4, a fim de excluir a imposição de comprovação de expertise em atividades que não se submetem à fiscalização e acervo junto ao CREA (em descompasso com a Súmula da 201ª Sessão Ordinária da Câmara Especializada da Agronomia do CREA/SP), que contenham detalhamento excessivo, não representem parcelas dotadas de relevância técnica ou valor significativo, sejam

acessórias ao objeto, ou estejam em dissonância com os ditames da Lei n.º 14.133/2021 (vide itens detalhados em fls. 21-26 da manifestação da ATJ/Engenharia);

(ii) do requisito insculpido no subitem 7.4.8."c", segundo o qual "cada integrante do consórcio deverá atender no mínimo 2 (duas) exigências do item 7.4.3";

(iii) da exigência de comprovação de qualificação econômico-financeira de empresas consorciadas (item 5.1.4 "c" do edital), adequando-a ao art. 15, § 1º, da Lei n.º 14.133/2021 (ATJ/Engenharia, fls. 32-33).

Ante o exposto, voto pela **improcedência** da representação intentada por Partner Gestão Inteligente (TC-013797.989.24) e pela **procedência parcial** das apresentadas por Aquarius Serviços Ambientais Ltda. (TC-015722.989.24-1), Associação das Empresas de Engenharia e Limpeza Urbana do Brasil – ALUBRÁS (TC-016046.989.24-0) e TB Urbem S.A. (TC-016056.989.24-7), determinando-se à PREFEITURA DE JABOTICABAL que, caso decida prosseguir com o certame, realize ampla revisão do projeto, à luz dos pareceres coligidos nestes autos, demonstrando-se razões técnicas, embasadas em estudos devidamente formalizados, que justifiquem a escolha da modalidade de concessão administrativa para a outorga dos serviços em questão, realizando a retificação do edital de Concorrência Pública nº 45/2024, na seguinte conformidade:

- exclua as exigências de comprovação de qualificação técnica em serviço de coleta e transporte com rastreamento via satélite e de prova dominial da área, ou prova de origem possessória, ou viabilidade de posse, ainda que provisórias, da área para implantação da Central de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (CGIRS);

- compatibilize as penalidades previstas no item 8.8.3, alíneas *c* e *d*, às disposições da Lei nº 14.133/2021;

- reveja a limitação do número de empresas por consórcio;

- inclua a minuta do contrato de administração de contas;

- elimine a divergência do valor de contraprestação detectada nos autos;

- adeque as exigências de reconhecimento de firma e de apresentação de documentos com cópia autenticada aos termos da legislação de regência;

- adote o valor dos investimentos devidos pela concessionária como base de cálculo dos valores das garantias de proposta e de execução, compatibilizando, inclusive, os percentuais previstos; e

- empregue metas compatíveis com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, ou justifique a inclusão de metas inferiores no Contrato de Concessão. Sobre este ponto, recomenda-se a criação de incentivos para o atingimento das metas do Planares e a previsão da necessidade de apresentação de plano de ação pela concessionária no caso de descumprimento de obrigações contratuais de implantação e operacionalização da infraestrutura e dos serviços delegados.

**Recomenda-se**, outrossim, revisão das disposições relacionadas à qualificação técnica e econômico-financeira dos licitantes indicadas no corpo da decisão.

Deverá a Origem, ademais, promover abrangente e diligente revisão de todos os demais itens do instrumento convocatório, sobretudo aqueles relacionados ao conteúdo tratado nesta decisão, com posterior republicação do edital, reabrindo-se prazo aos interessados para preparo de propostas.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se.



GABINETE DO CONSELHEIRO  
**MARCO AURÉLIO BERTAIOLLI**

(11) 3292-3570 - [gcmab@tce.sp.gov.br](mailto:gcmab@tce.sp.gov.br)

GCMAB  
PP